2027年公安院校联考
公安专业知识

主讲人：母志文

金盾教育

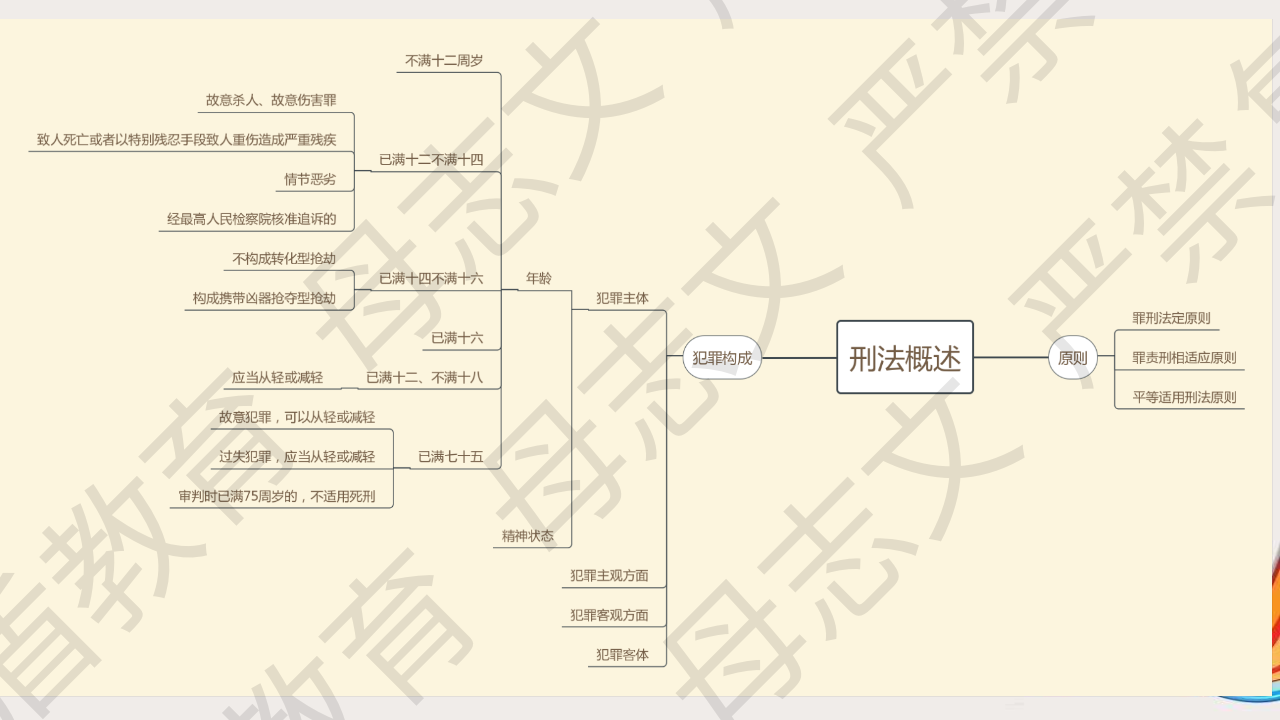




公安法律基礎總结(一)

母志文

母志文教育 严禁

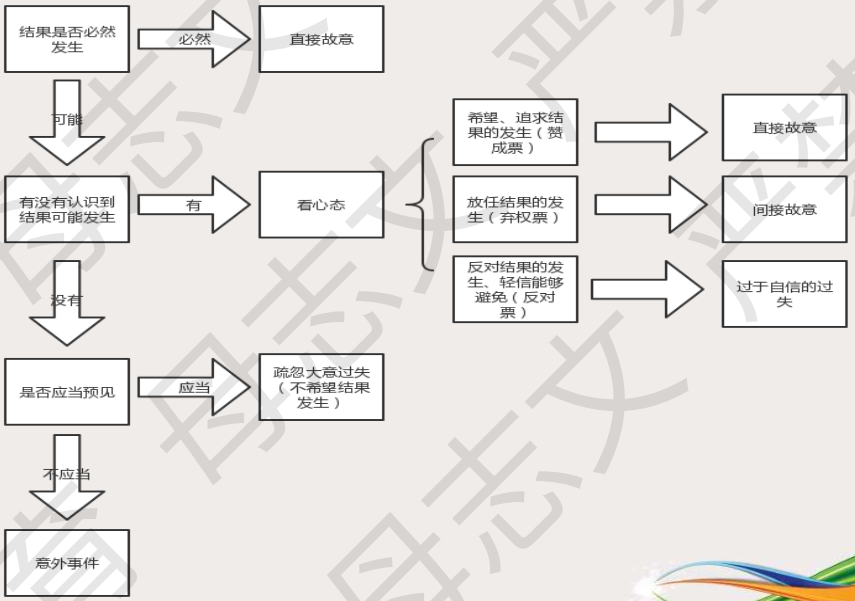

刑法概述
犯罪构成
犯罪主体
年龄
不满十二周岁
已满十二不满十四
故意杀人、故意伤害罪
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾
情节恶劣
经最高人民检察院核准追诉的
已满十四不满十六
不构成转化型抢劫
构成携带凶器抢夺型抢劫
已满十六
已满十二、不满十八
应当从轻或减轻
已满七十五
故意犯罪，可以从轻或减轻
过失犯罪，应当从轻或减轻
审判时已满75周岁的，不适用死刑
精神状态
犯罪主观方面
犯罪客观方面
犯罪客体
原则
罪刑法定原则
罪责刑相适应原则
平等适用刑法原则

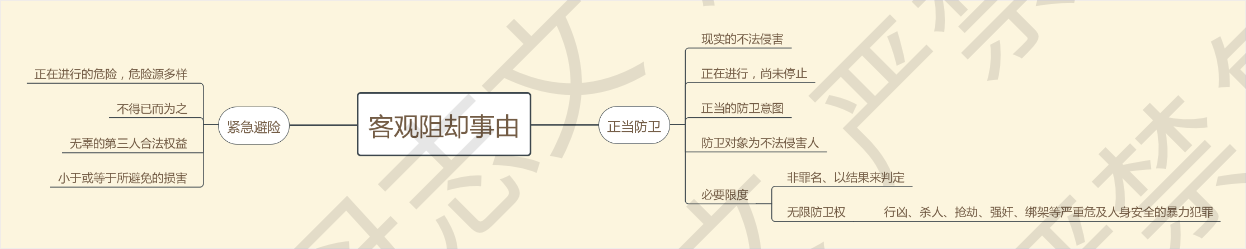
boardmix



boardmix

犯罪主观方面


结果是否必然发生
必然
直接故意
可能
有没有认识到结果可能发生
有
看心态
希望、追求结果的发生（赞成票）
直接故意
放任结果的发生（弃权票）
间接故意
反对结果的发生、轻信能够避免（反对票）
过于自信的过失
没有
是否应当预见
应当
疏忽大意过失（不希望结果发生）
不应当
意外事件

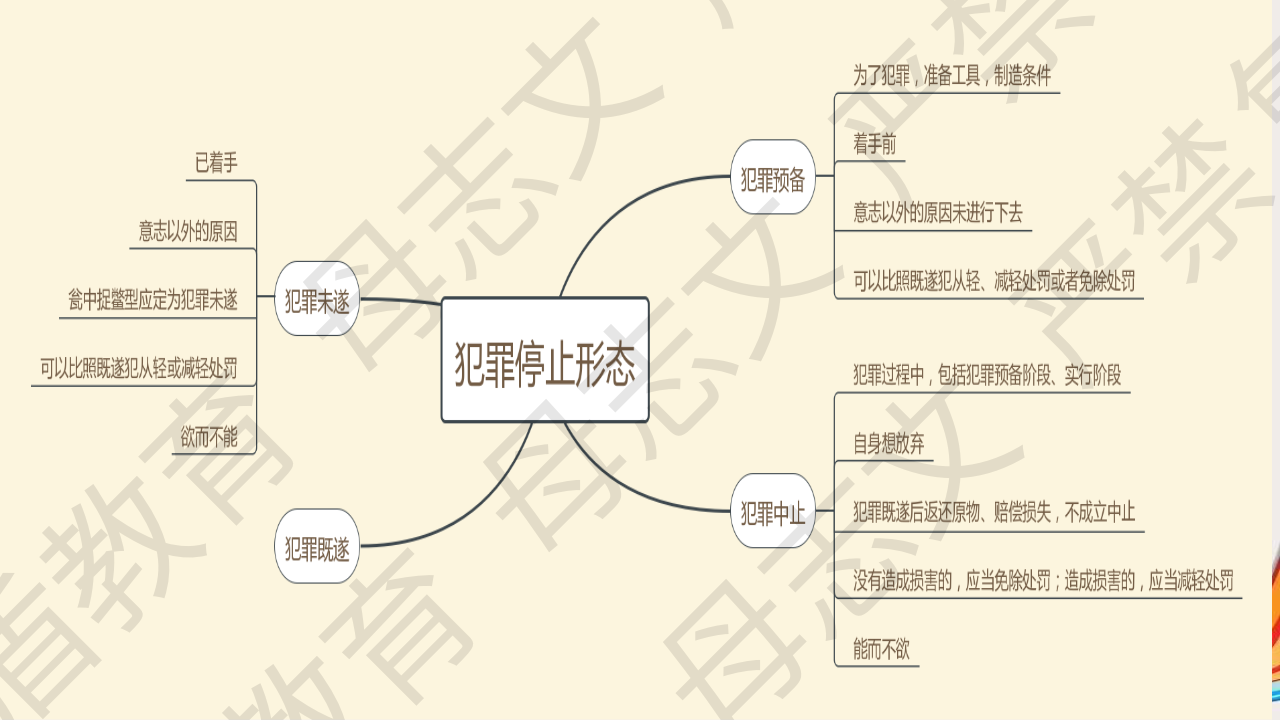


动物侵害的情况

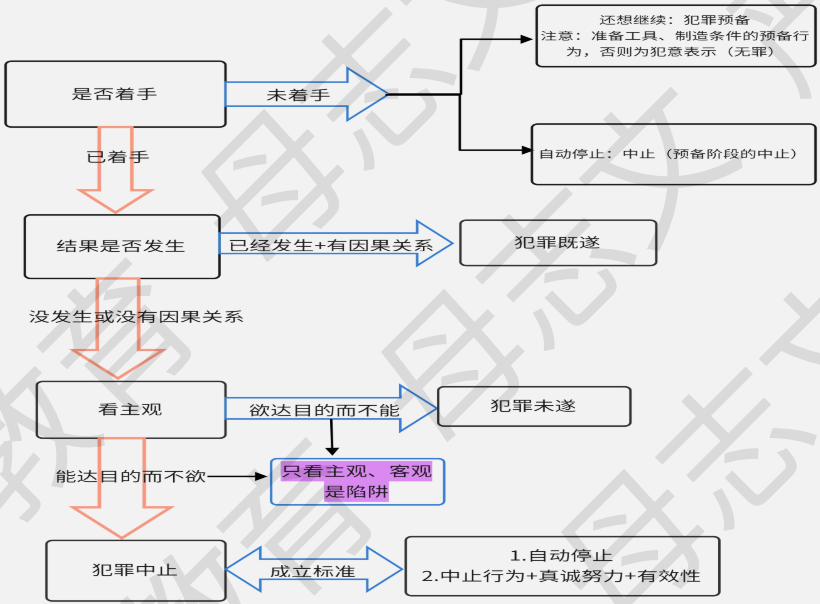
①遭受野生动物侵害，予以反击，不成立正当防卫，可能成立紧急避险

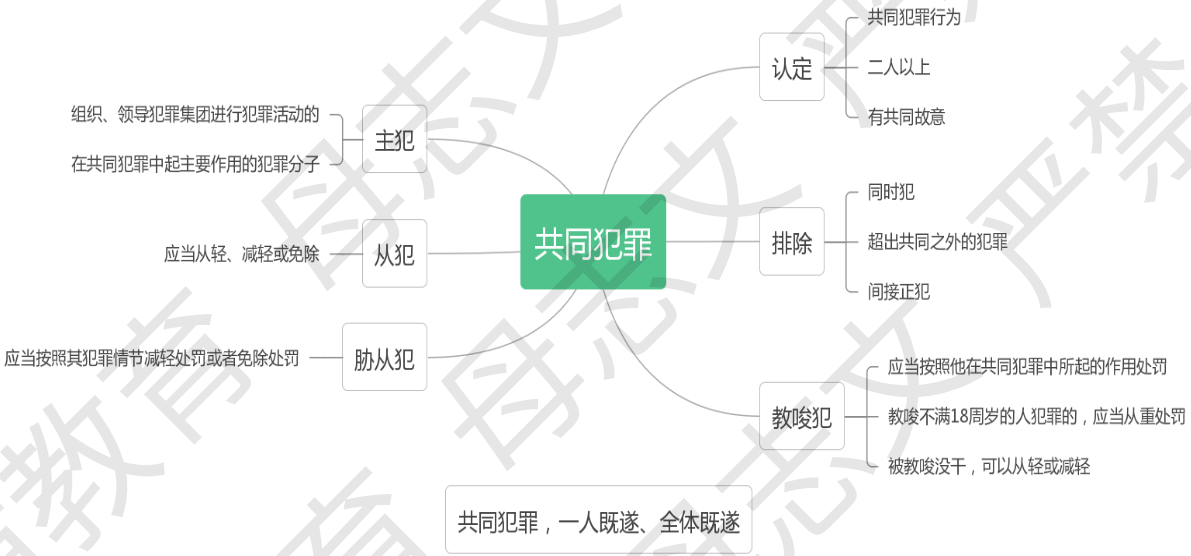
②饲主唆使动物侵害他人的或者过失行为导致动物伤害他人的，打死打伤动物构成正当防卫


正当防卫
起因条件
既包括侵犯生命、健康权利的行为，也包括侵犯人身自由、公私财产等权利的行为
成年人对于未成年人正在实施的针对其他未成年人的不法侵害，应当劝阻、制止；劝阻、制止无效的，可以实行防卫
对象条件
正当防卫和相互斗殴
对于有过错的一方先动手且手段明显过激
一方先动手，在对方努力避免冲突的情况下仍继续侵害的
双方因琐事发生冲突，冲突结束后，一方又实施不法侵害，对方还击
时间条件
已经开始，尚未结束
在财产犯罪中，不法侵害人虽已取得财物，但通过追赶、阻击等措施能够追回财物的，可以视为不法侵害仍在进行


犯罪停止形态
犯罪预备
为了犯罪，准备工具，制造条件
着手前
意志以外的原因未进行下去
可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚
犯罪中止
犯罪过程中，包括犯罪预备阶段、实行阶段
自身想放弃
犯罪既遂后返还原物、赔偿损失，不成立中止
没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚
能而不欲
犯罪既遂
犯罪未遂
已着手
意志以外的原因
甯中捉鳖型应定为犯罪未遂
可以比照既遂犯从轻或减轻处罚
欲而不能

犯罪形态判断思路


是否着手
未着手
还想继续：犯罪预备
注意：准备工具、制造条件的预备行为，否则为犯意表示（无罪）
自动停止：中止（预备阶段的中止）
已着手
结果是否发生
已经发生+有因果关系
犯罪既遂
没发生或没有因果关系
看主观
欲达目的而不能
犯罪未遂
只看主观、客观
是陷阱
能达目的而不欲
犯罪中止
成立标准
1.自动停止
2.中止行为+真诚努力+有效性


共同犯罪
主犯
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的
在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子
从犯
应当从轻、减轻或免除
胁从犯
应当按照其犯罪情节减轻处罚或者免除处罚
认定
共同犯罪行为
二人以上
有共同故意
排除
同时犯
超出共同之外的犯罪
间接正犯
教唆犯
应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚
教唆不满18周岁的人犯罪的，应当从重处罚
被教唆没干，可以从轻或减轻
共同犯罪，一人既遂、全体既遂

罪数（并不总考）

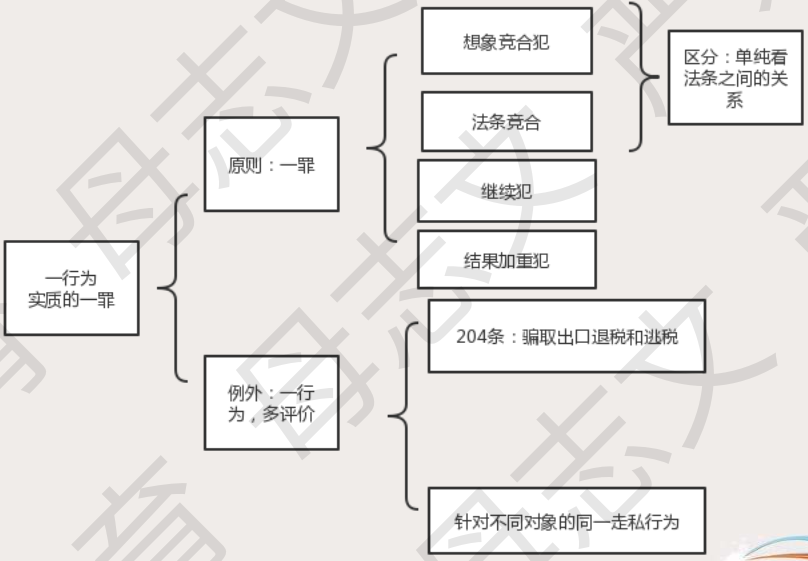
罪数的原则

一．一行为一评价；

二．一法益一保护；

三．同种数罪（我国原则上不承认）

母志文 严禁 教育


一行为
实质的一罪
原则：一罪
想象竞合犯
法条竞合
区分：单纯看法条之间的关系
继续犯
结果加重犯
例外：一行为，多评价
204条：骗取出口退税和逃税
针对不同对象的同一走私行为

一、继续犯

行为从着手实行到终止之前，一直处于持续状态的犯罪。犯罪既遂后，不法状态、不法行为一直持续一段时间

典型罪名：非法拘禁罪、绑架罪、重婚罪、持有型犯罪

特殊点：只要犯罪行为还在继续，中途加入进来的成立共同犯罪（不论是否既遂）

继续犯的追诉时效从犯罪结束之日开始计算

二、想象竞合犯

是指实施一个犯罪行为同时触犯数个不同罪名的犯罪形态，且数罪名所在法条之间不存在逻辑上的包容关系或者交叉关系（存在交叉关系即构成法条竞合）

处罚原则：从一重罪处罚



三、法条竞合犯

一行为触犯数法条、数法条在逻辑上往往具有包容或交叉关系（法条自己本身的问题）

常考情况：

盗窃、抢夺枪支、弹药罪与盗窃罪、抢夺罪

生产、销售假药罪、生产销售伪劣产品罪与生产销售伪劣产品罪

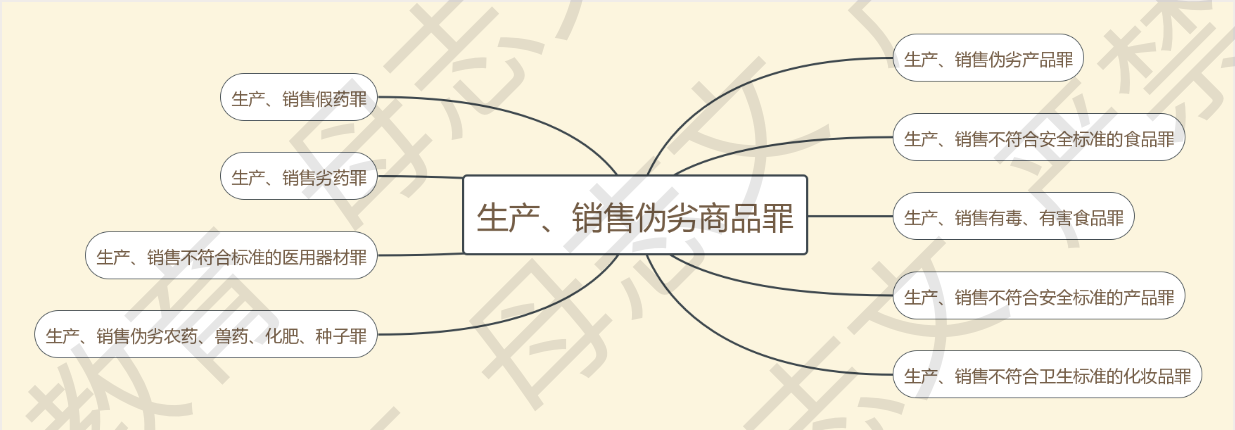
集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、合同诈骗罪与诈骗罪

包庇、纵容黑社会性质组织罪、包庇毒品犯罪分子罪与窝藏、包庇罪

适用原则：特别法优于一般法（重的一般法优于轻的特殊法）



生产、销售伪劣商品罪


生产、销售伪劣商品罪
生产、销售假药罪
生产、销售劣药罪
生产、销售不符合标准的医用器材罪
生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪
生产、销售伪劣产品罪
生产、销售不符合安全标准的食品罪
生产、销售有毒、有害食品罪
生产、销售不符合安全标准的产品罪
生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪

结果加重犯（常考）

1.非法拘禁致人重伤、死亡

2.拐卖妇女、儿童致其或者近亲属重伤死亡

3.强奸致人重伤、死亡

4.抢劫致人重伤、死亡

5.绑架罪：杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死亡，并处没收财产



抢劫罪法定加重情形：

(一)入户抢劫的;

(二)在公共交通工具上抢劫的;

(三)抢劫银行或者其他金融机构的;

(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;

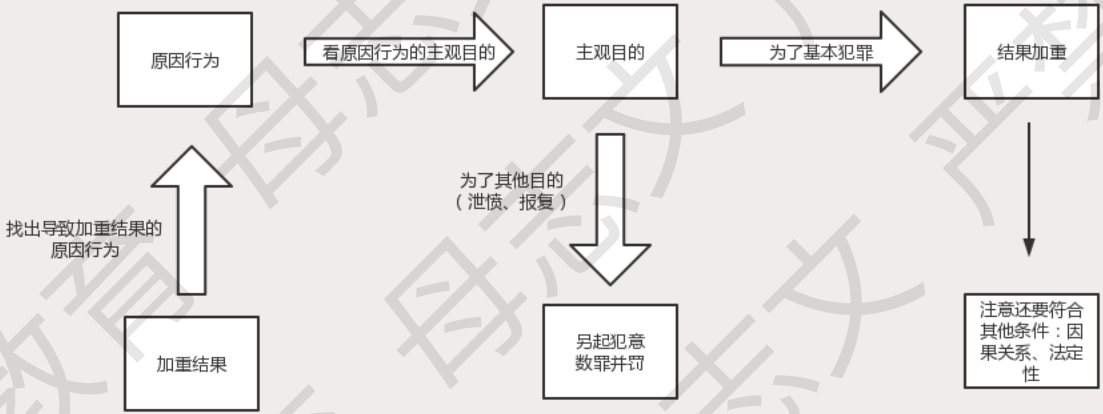
(五)抢劫致人重伤、死亡的;

(六)冒充军警人员抢劫的;

(七)持枪抢劫的;

(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。




原因行为
看原因行为的主观目的
主观目的
为了基本犯罪
结果加重
找出导致加重结果的原因行为
为了其他目的（泄愤、报复）
加重结果
另起犯意数罪并罚
注意还要符合其他条件：因果关系、法定性

行为人实施抢劫后，为灭口而故意杀人的，以抢劫罪和故意杀人罪定罪，实行数罪并罚。

行为人为截取财物而预谋故意杀人，或者在劫取财物过程中，为制服被害人反抗而故意杀人的，以抢劫罪定罪处罚。

教育 母志文 严禁

法定的一罪（多行为、一评价）

1.结合犯（包容犯）

原本数个独立的犯罪行为，根据刑法规定，结合成一个犯罪的情况

①拐卖妇女罪包容强奸、引诱、强迫卖淫、故意伤害、非法拘禁的行为；

②组织他人偷越国边境罪包容妨害公务、非法拘禁的行为；

③组织卖淫罪包容强迫卖淫罪、引诱、容留、介绍卖淫罪。（注意：组织强迫卖淫不再包容强奸）

④绑架罪包容故意伤害（致认重伤或死亡）、杀人、非法拘禁、敲诈勒索的行为

2.集合犯

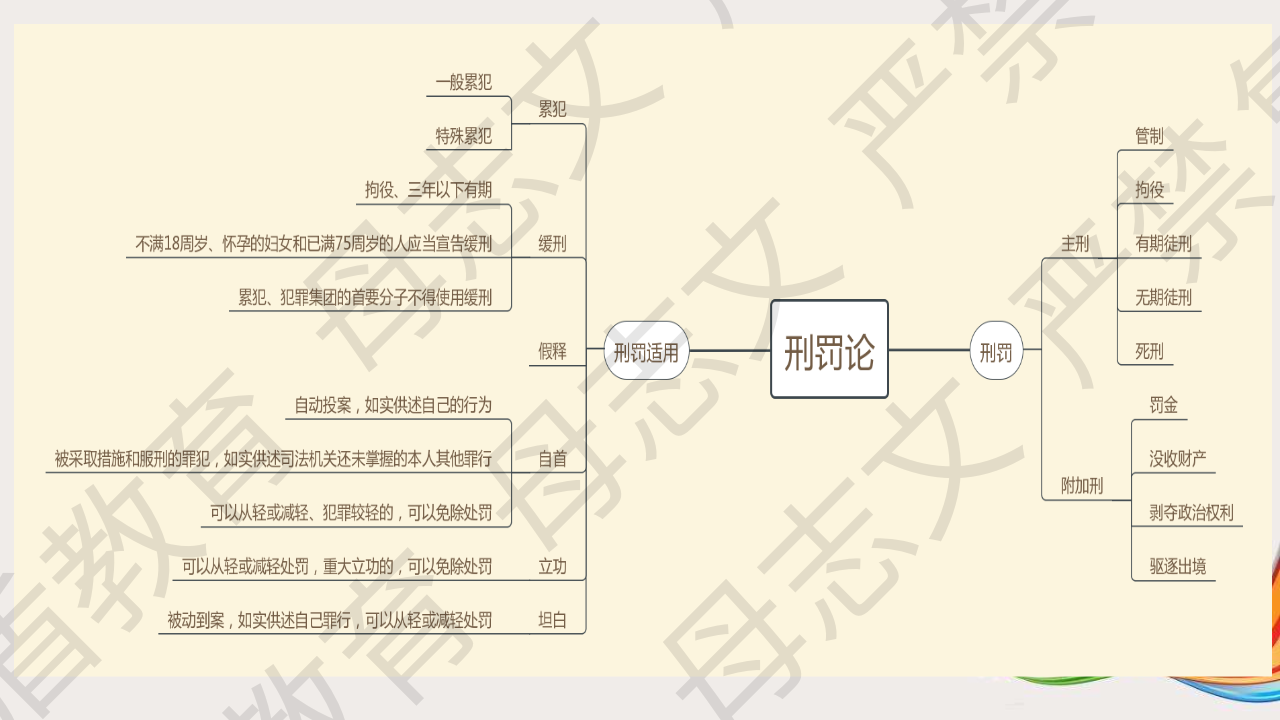
犯罪构成预定了数个同种类行为的犯罪

①营业犯：以营利为目的，反复实施一定的犯罪行为，并被刑法规定为一罪的情形。（赌博罪）

②职业犯：将一定的犯罪行为作为职业或者业务反复实施，并被刑法规定为一罪的行为。（非法行医罪）

转化犯

转化前罪名或情形	转化条件	转化后罪名
非法拘禁罪	使用暴力致人伤残、死亡	故意伤害、故意杀人罪
刑讯逼供罪、暴力取证罪	致人伤残、死亡的	故意伤害罪、故意杀人罪从重处罚
抢夺罪	携带凶器抢夺	抢劫罪
盗窃、诈骗、抢夺	为窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证，当场使用暴力或使用暴力相威胁	抢劫罪
妨害公务罪	以聚众方式阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女儿童。注意：仅限首要分子	聚众阻碍解救被收买妇女、儿童罪
收买被拐卖妇女、儿童罪	收买后又出卖的	拐卖妇女儿童罪
拐骗儿童罪	拐骗后又出卖	拐卖儿童罪
私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪	邮政工作人员私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报窃取财物的	盗窃罪


刑罚论
刑罚适用
累犯
一般累犯
特殊累犯
缓刑
拘役、三年以下有期
不满18周岁、怀孕的妇女和已满75周岁的人应当宣告缓刑
累犯、犯罪集团的首要分子不得使用缓刑
假释
自首
自动投案，如实供述自己的行为
被采取措施和服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行
可以从轻或减轻、犯罪较轻的，可以免除处罚
立功
可以从轻或减轻处罚，重大立功的，可以免除处罚
坦白
被动到案，如实供述自己罪行，可以从轻或减轻处罚
刑罚
主刑
管制
拘役
有期徒刑
无期徒刑
死刑
附加刑
罚金
没收财产
剥夺政治权利
驱逐出境

剥夺政治权利

内容

- 不得选举权和被选举权
- 不得行使言论、出版、游行、示威、集会、结社
- 不得担任担任国家机关公职
- 不得担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务

适用

- 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利
- 被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身
- 对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利

期限

正常情况一年以上五年以下；在死缓减为有期或者无期减为有期的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行

效力期间

附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。

数罪并罚

- 一般原则
  - 一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上
  - 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑
  - 数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行
  - 附加刑种类相同的，合并执行；种类不同的，分别执行
- 判决宣告后发现新罪
  - 先减后并
- 判决宣告后发现漏罪
  - 先并后减